# TEMA N° 5 EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

I. Ordenamiento Jurídico
II. Sistema Jurídico
III. Precursores del Concepto de Sistema; Kelsen, Hart

## I. Ordenamiento Jurídico

El ordenamiento jurídico es el conjunto sistemático y jerarquizado de normas que rigen la convivencia en una sociedad y estructuran un Estado.

### ¿Qué es y cómo funciona?

El ordenamiento jurídico es un sistema organizado de reglas obligatorias creadas para mantener el orden social y resolver conflictos. No se trata de leyes aisladas, sino de un todo integrado donde cada norma tiene una función y un valor específico.

### Características principales

- Unidad: Todas las normas derivan de un mismo sistema y responden a principios comunes.
- Coherencia: El sistema evita contradicciones internas; si surgen, existen reglas para solucionarlas.
- Plenitud: El ordenamiento busca ofrecer una solución jurídica para cualquier conflicto, sin dejar vacíos legales.
- Obligatoriedad: Las normas son coercibles y su cumplimiento es exigible por la fuerza pública del Estado.

### Estructura y jerarquía

Las normas se organizan de forma escalonada, por lo general en forma de pirámide, donde una norma inferior nunca puede contradecir a una superior:

- Constitución: Es la norma suprema que encabeza todo el sistema.
- Leyes: Emanan del poder legislativo (como leyes orgánicas u ordinarias).
- Reglamentos: Provienen de la potestad del poder ejecutivo.
- Otras disposiciones: Incluyen contratos, costumbres y principios generales del derecho según cada país.

## II. Sistema Jurídico

¿qué es un sistema organizado o conjunto sistemático?

Un **sistema organizado o conjunto sistemático** es un grupo de elementos individuales que no están aislados ni dispersos, sino que se relacionan entre sí bajo un orden lógico, una estructura y un propósito común.

En términos sencillos, es como un **rompecabezas perfectamente armado** o el **engranaje de un reloj**: cada pieza tiene un lugar exacto y una función específica para que todo el mecanismo funcione correctamente.

Para que algo sea considerado un sistema organizado, debe cumplir con tres principios básicos:

### 1. Elementos interconectados (No hay piezas sueltas)

Los componentes no funcionan solos. Si un elemento cambia o se elimina, afecta a los demás. En el caso del derecho, una ley penal no funciona sin una ley procesal que explique cómo aplicarla, ni sin una Constitución que la respalde.

### 2. Un orden lógico o jerarquía (Estructura)

Existe una organización clara donde unas cosas tienen más peso o valor que otras. Por ejemplo:

- En el cuerpo humano: Las células forman tejidos, los tejidos órganos y los órganos sistemas.
- En el derecho: Una norma inferior (un reglamento) siempre depende y debe respetar a una norma superior (la Constitución).

### 3. Una meta u objetivo común (Propósito)

Todos los elementos trabajan en la misma dirección. En una empresa, el sistema busca generar ganancias o productos; en el cuerpo humano, busca mantener la vida; y en el ordenamiento jurídico, el objetivo es garantizar la justicia, la paz social y el orden en un país.

### Ejemplo: Un equipo de fútbol

Si juntas a 11 personas en una cancha y cada una corre detrás del balón por su cuenta, solo tienes un "grupo de personas".

Pero si esas 11 personas tienen posiciones asignadas (arquero, defensas, delanteros), siguen un reglamento, respetan las órdenes de un director técnico y juegan con la meta común de ganar, se convierten en un sistema organizado. Lo mismo pasa con las leyes: cuando se ordenan, se cruzan y buscan la justicia, forman un conjunto sistemático.

Entonces, un sistema jurídico es el ordenamiento de un país visto como un engranaje perfecto: es el conjunto sistemático, organizado y jerarquizado de leyes, instituciones, principios y autoridades que regulan la vida en una sociedad.

No es solo una acumulación de textos legales guardados en estanterías, sino una maquinaria viva donde cada pieza cumple un rol para que el Estado funcione.

Si aplicamos las características de un sistema organizado, un sistema jurídico se define por lo siguiente:

- Tiene una estructura clara (Jerarquía): Las normas no se aplican al azar. Están ordenadas como una pirámide. Ninguna ley o reglamento de menor rango puede contradecir a la Constitución, que es la base y la norma suprema de todo el sistema.
- Sus piezas están interconectadas: Las leyes se necesitan unas a otras. Por ejemplo, el Código Penal dice qué conductas son delitos, pero necesita del Código de Procedimiento Penal para saber cómo juzgar a los acusados, y del régimen penitenciario para ejecutar las penas.
- Se autocorrige (Coherencia): Como es un sistema diseñado lógicamente, si dos leyes se contradicen, el propio sistema tiene reglas automáticas para resolverlo (por ejemplo: *"la ley más reciente anula a la ley antigua"* o *"la ley superior anula a la inferior"*).
- Tiene un propósito común: Todas las herramientas del sistema (jueces, policías, leyes, contratos) trabajan hacia los mismos fines: garantizar la justicia, mantener la paz social y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

## III. Precursores del Concepto de Sistema; Kelsen y Hart

Hans Kelsen y H.L.A. Hart; los máximos pioneros en aplicar el concepto de sistema al campo del Derecho.

Durante el siglo XX, ambos revolucionaron la teoría jurídica al demostrar que el Derecho no es una simple acumulación de leyes dictadas por un gobernante, sino un sistema normativo autosuficiente, estructurado y dinámico. Cada uno lo abordó desde perspectivas diferentes (el positivismo normativista y el positivismo analítico):

### 1. Hans Kelsen: El sistema como una pirámide jerárquica

El jurista austriaco Hans Kelsen planteó en su obra cumbre, *Teoría pura del derecho* (1934), que el Derecho es un sistema de normas ordenadas coactivamente. Para Kelsen, la característica clave de un sistema jurídico es su jerarquía y su criterio de validez.

- La Pirámide de Kelsen: Ideó una estructura piramidal donde la validez de una norma depende estrictamente de que haya sido creada de acuerdo con lo establecido por una norma de rango superior. Un reglamento es válido porque respeta una ley; una ley es válida porque respeta la Constitución.
- La Norma Fundacional (*Grundnorm*): Para evitar el problema de un bucle infinito al buscar de dónde sale la validez de la Constitución, Kelsen introdujo un concepto sistémico abstracto: la Norma Fundamental Hipotética. Es el presupuesto lógico que

da validez a todo el sistema y cierra la estructura, obligando a todos a obedecer la Constitución original.

- **Sistema cerrado y puro**: Kelsen buscaba limpiar el derecho de la política, la moral o la religión. Para él, el Derecho es un sistema autónomo que se regula y produce a sí mismo.

### 2. H.L.A. Hart: El sistema como la unión de reglas

El filósofo británico H.L.A. Hart, en su libro fundamental *El concepto de derecho* (1961), criticó las visiones antiguas que definían al derecho como simples órdenes respaldadas por amenazas (como las de un soberano o dictador). Hart argumentó que lo que define verdaderamente a un sistema jurídico es la **unión de dos tipos de reglas**:

- **Reglas Primarias**: Son las que imponen deberes directos y obligaciones a los ciudadanos (prohibido robar, pagar impuestos, cumplir contratos).
- **Reglas Secundarias**: Son las "reglas sobre reglas" que hacen que el sistema sea verdaderamente un sistema organizado, dinámico y eficiente. Se dividen en tres:
    1. **Reglas de Cambio**: Permiten al sistema actualizarse, creando, modificando o eliminando leyes para que el derecho no se quede estancado en el pasado.
    2. **Reglas de Adjudicación**: Definen quiénes tienen el poder de juzgar (los jueces) y qué procedimientos se deben seguir cuando alguien rompe una regla primaria.
    3. **Regla de Reconocimiento**: Es la más importante a nivel sistémico. Es una regla social y fáctica (generalmente aceptada por los jueces y funcionarios) que establece los criterios objetivos para saber si una norma pertenece o no al sistema jurídico (por ejemplo: *"toda norma aprobada por el Parlamento es una ley válida"*).

### Cuadro comparativo de sus enfoques sistémicos

| Criterio | Hans Kelsen | H.L.A. Hart |
|---|---|---|
| **Metáfora del sistema** | Una **pirámide** o escalera jerárquica de normas. | Una **red** o entramado de reglas unificadas. |
| **Cierre del sistema** | La **Norma Fundamental Hipotética** (un presupuesto teórico y abstracto). | La **Regla de Reconocimiento** (un hecho social, observable y práctico). |

| | | |
|---|---|---|
| Relación con la sociedad | El sistema es puro; se separa de los hechos sociales y la moral. | El sistema se apoya en la práctica social y la aceptación de los funcionarios. |

Gracias a Kelsen y Hart, hoy entendemos que estudiar Derecho no es memorizar leyes sueltas, sino comprender cómo funciona un ecosistema institucional y normativo completo.